P U T U S A N

Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tan Kian Lai als Asun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61Tahun/26 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Iskandar Muda Gg. Baru No. 32 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tonny Zuliansyah;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun/10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. PWS Gg. Amal No. 27 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan (direhabilitasi di Kepala Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI) sejak tanggal 05 Oktober 2021)

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan maisng-masing terdakwa **I Tan Kian Lai alsAsun** dan terdakwa **II Tonny Zuliansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masingTerdakwa berupa pidana Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** Penjara potong tahanan sementara**.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) amp yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;

• 1 (satu) batang rokok;

• 1 (satu) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy BK 6239 AJW;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I Tan Kian Lai als Asun dan terdakwa II Tonny Suliansyah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru Kel Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan, saksi Sorimuda Siregar, saksi Deni Agus Salim dan saksi Haryono Suprato (masing-masing anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I Tan Kian Lai als Asun dan terdakwa II Tonny Zuliansyah menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja, pada saat para terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Iskandar Gg. Baru saat itu para tersangka baru sampai dan sedang berjalan, tiba-tiba para saksi langsung mendatangi para tersangka dan menggeledah badan tersangka lalu ditemukan 1 (satu) amp yang berisikan ganja yang dibuang kejalan dengan menggunakan tangan kanan tersangka Tan Kian Lai als Asun sedangkan tersangka Tonny Zuliansyah ditemukan selembar kertas tiktak dan sebatang rokok, selanjutnya para tersangka beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 298/16.03.92/2022 Tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan telah dilakukan penimbangan oleh Agus Hidayat NIK.P.87655 berupa 1 (satu) amp yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa I Tan Kian Lai als Asun dan terdakwa II Tonny Suliansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haryono Suprapto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
   - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;
   - Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa adanya pengedar Narkotika jenis ganja yang terjadi di Gubuk Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, No.32, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, pada saat Para Terdakwa baru sampai dan sedang berjalan, kemudian seketika itu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika jenis ganja ke jalan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II ditemukan selembar kertas tiktak dan sebatang rokok.
   - Bahwa Menurut keterangan Para Terdawa dianya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
   - Bahwa Setelah itu Para Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan;
   - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **Sorimuda Siregar,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;
- Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa adanya pengedar Narkotika jenis ganja yang terjadi di Gubuk Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, No.32, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, pada saat Para Terdakwa baru sampai dan sedang berjalan, kemudian seketika itu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika jenis ganja ke jalan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II ditemukan selembar kertas tiktak dan sebatang rokok;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdawa dianya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Deni Agus Salim,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;

- Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa adanya pengedar Narkotika jenis ganja yang terjadi di Gubuk Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, No.32, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, pada saat Para Terdakwa baru sampai dan sedang berjalan, kemudian seketika itu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika jenis ganja ke jalan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II ditemukan selembar kertas tiktak dan sebatang rokok;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdawa dianya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tan Kian Lai Als Asun:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada malam hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa Cara Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara menjumpai Tonny dirumahnya dan kemudian Terdakwa ajak untuk membeli Narkotika jenis ganja di Kampung Kubur, serta rencana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu Terdakwa linting/balut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Ane (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika ganja tersebut sudah 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk selera makan;
- Bahwa Selain Narkotika jenis ganja Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun ini;

Terdakwa II Tonny Zuliansyah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada malam hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara Terdakwa I menjumpai Terdakwa dirumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa I ajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja di Kampung Kubur, serta rencana Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu Terdakwa linting/balut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Ane (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika ganja tersebut sudah 3 (tiga) tahun ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk selera makan;
- Bahwa Selain Narkotika jenis ganja Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amp yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy BK 6239 AJW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada malam hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sesorang bernama Tan Kian Lai als Asun dan Tonny Zuliansyah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hokum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Iskandar Muda Gg. Baru, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar kertas tik tak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6239 AJW;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Ane (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada malam hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wib;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama **Tan Kian Lai als Asun** Surat No.B/948/III/KB/RH.06.01/ 2022/BNNP tanggal 30 Maret 2022 dan berita acara rapat Tim Assessmen Terpadu (TAT) nomor: BA/057/2002/TAT, surat Rekomendasi atas nama **Tonny Zuliansyah** Surat No.B/947/III/KB/RH.06.01/ 2022/BNNP tanggal 30 Maret 2022 dan berita acara rapat Tim Assessmen Terpadu (TAT) nomor: BA/058/2002/TAT telah melakukan assessmen berupa assessmen medis BNNP Sumatera Utara terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan adanya riwayat gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulansia dengan tahap rutin pakai sehingga Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis ganja untuk diri sendiri dan terindikasi tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati rekomendasi diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat pernyataan atau assessment dari dokter ahli yang menangani Terdakwa yang menyatakan adanya gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yang mana putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila ada keterangan dari dokter ahli jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang memeriksa dan menangani Terdakwa dan hal ini dapat menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan (SEMA No. 4 Tahun 2010), sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amp yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja denganberatbersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) batangrokok, 1 (satu) lembar kertas tiktak , oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut, ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika selain memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan berdampak buruk bagi berkembangnya kejahatan lain terlebih merusak generasi muda, karena itu untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran Narkotika, sudah tepat memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan penjatuhan pidana penjara juga denda terhadap Para Terdakwa, tentu saja tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi Terdakwa agar pada saat kembaali ke tengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuataannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tan Kian Lai als Asun** dan **Terdakwa II Tonny Zuliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman";**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **4 (empat) Tahun;**

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) amp yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy BK 6239 AJW;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa,** tanggal **03 Januari 2023,** oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Abd. Kadir, S.H.,** dan **Arfan Yani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Buha Reo Cristian Saragi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Kadir, S.H.	**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)